한화투자증권

2026년 10월 13일
ESG



ESG

회삿돈으로 낸 수백억 과징금, 이제 이사의 책임

▶Analyst 엄수진 sujineom@hanwha.com 3772 7407

주주대표소송 제도 이해하기

비상장회사의 경우 발행주식총수의 1% 이상의 지분을 가진 주주가, 상장회사의 경우 6개월 전부터 계속하여 발행주식총수의 0.01% 이상의 지분을 보유해 온 주주가 일정한 제소 요건을 충족하는 경우 회사를 위하여 이사의 책임을 추궁하는 소를 제기할 수 있다. 주주는 처음부터 법원에 바로 소를 제기할 수는 없고, 먼저 회사에 서면으로 이사의 책임 추궁 소 제기를 청구해야 한다. 이후 회사가 30일이 지나도 소를 제기하지 않으면 그 때 주주가 직접 소를 제기할 수 있다. 주주가 승소하더라도 배상금은 주주 개인이 아닌 회사에 귀속된다.

국내에서 주주대표소송 활용이 저조한 이유

- 승소 시 경제적 보상은 제한적이나 소송에 드는 비용과 패소 시 손실은 큼
- 원고 적격 충족을 위한 지분율 확보가 쉽지 않음
- 정보·증거의 비대칭성과 입증의 어려움
- 광범위하게 인정되어 온 경영판단의 원칙

K사(2026년, 1심) 판례

지난 8월, 제품 및 원재료 가격 담합 및 입찰 담합으로 약 496억원의 과징금과 벌금을 부과받은 회사에 대하여, 담합 당시 대표이사가 약 149억원을 배상하라는 판결이 나왔다. 담합에 대한 감독당국 제재로 인해 회사가 입은 손해를 회복하기 위한 주주대표소송을 법원이 받아들인 것으로, 재판부는 피고들이 이사로서 적절한 내부통제시스템 구축 및 운영을 통한 임직원 업무집행 감시의무를 소홀히 했다고 판단했다.

주주대표소송 활성화를 위한 선행 과제

- 기관투자자들 주도의 제도 활용
- 민사소송법에 포괄적 디스커버리 제도 도입
- 임원배상책임보험 활성화

주주대표소송 제도 이해하기

이사가 위법 행위를 하거나 임무를 게을리하여 회사에 손해를 입히면 회사가 이사를 상대로 손해배상을 청구하는 것이 원칙이지만 회사가 이사에 대한 손해배상책임 추궁을 하지 않을 때, 주주가 회사를 대신하여 이사의 책임을 묻는 소송이 바로 주주대표소송이다. 상법에 따라, 비상장회사의 경우 발행주식총수의 1% 이상의 지분을 가진 주주가, 상장회사의 경우 6개월 전부터 계속하여 발행주식총수의 0.01% 이상의 지분을 보유해 온 주주가 일정한 제소 요건을 충족하는 경우 회사를 위하여 이사의 책임을 추궁하는 소를 제기할 수 있다. 제소 요건은 ① 원고 적격(지분율, 보유기간 등), ② 책임 추궁 대상(이사의 임무 위배), ③ (주주 개인의 손해가 아닌) 회사의 손해 발생이다.

주주는 처음부터 법원에 바로 소를 제기할 수는 없고, 먼저 회사*에 서면으로 이사의 책임 추궁 소 제기를 청구해야 한다. 이후 회사가 30일이 지나도 소를 제기하지 않으면 그 때 주주가 직접 소를 제기할 수 있다. 그럼에도 불구하고 시간을 지체할 경우 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 가능성이 있다면 30일의 경과를 기다리지 않고 주주가 즉시 소를 제기할 수 있다. 주주는 소를 제기한 후 지체 없이 회사에 소송을 고지해야 한다.

(*회사가 이사에 대하여 또는 이사가 회사에 대하여 소를 제기하는 경우 감사(위원)이 그 소에 관하여 회사를 대표함)

대표소송의 피고는 회사에 손해를 입힌 이사로, 현직 이사뿐 아니라 퇴임했더라도 책임 원인 행위 당시 이사였던 자도 대상이 된다. 대표소송의 본안은 이사가 상법 제399조에 따른 회사에 대한 손해배상책임이 있는지를 다투게 되는데, 이사가 고의 또는 과실로 법령·정관을 위반하거나 임무를 게을리하여 회사에 손해를 입혔다는 점을 원고 주주가 주장·입증해야 한다.

주주대표소송은 법원의 허가 없이 소를 취하하거나 청구를 포기하거나 당사자 간 화해할 수 없다. 이는 원고 주주와 이사가 회사를 배제한 채 부당하게 합의하는 것을 방지하기 위한 규정으로, 합의로 사건을 종결하려는 경우에도 법원의 허가가 필요하다.

주주가 승소하더라도 배상금은 주주 개인이 아닌 회사에 귀속된다는 점을 유념해야 한다. 다만 승소한 주주는 소송 수행에 지출한 비용 등에 대해 회사에 상당한 금액의 지급을 청구할 수는 있다.

[표1] 주주대표소송 관련 상법 조항

제403조(주주의 대표소송) ① 발행주식의 총수의 100분의 1 이상에 해당하는 주식을 가진 주주는 회사에 대하여 이사의 책임을 추궁할 소의 제기를 청구할 수 있다.
② 제1항의 청구는 그 이유를 기재한 서면으로 하여야 한다.
③ 회사가 전항의 청구를 받은 날로부터 30일내에 소를 제기하지 아니한 때에는 제1항의 주주는 즉시 회사를 위하여 소를 제기할 수 있다.
④ 제3항의 기간의 경과로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 전항의 규정에 불구하고 제1항의 주주는 즉시 소를 제기할 수 있다.
⑤ 제3항과 제4항의 소를 제기한 주주의 보유주식이 제소후 발행주식총수의 100분의 1 미만으로 감소한 경우(發行株式을 보유하지 아니하게 된 경우를 제외한다)에도 제소의 효력에는 영향이 없다.
⑥ 회사가 제1항의 청구에 따라 소를 제기하거나 주주가 제3항과 제4항의 소를 제기한 경우 당사자는 법원의 허가를 얻지 아니하고는 소의 취하, 청구의 포기 · 인락 · 화해를 할 수 없다.
⑦ 제176조제3항, 제4항과 제186조의 규정은 본조의 소에 준용한다.

제542조의6(소수주주권) ⑥ 6개월 전부터 계속하여 상장회사 발행주식총수의 1만분의 1 이상에 해당하는 주식을 보유한 자는 제403조(제324조, 제408조의9, 제415조, 제424조의2, 제467조의2 및 제542조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 주주의 권리를 행사할 수 있다.

제404조(대표소송과 소송참가, 소송고지) ① 회사는 전조제3항과 제4항의 소송에 참가할 수 있다.
② 전조제3항과 제4항의 소를 제기한 주주는 소를 제기한 후 지체없이 회사에 대하여 그 소송의 고지를 하여야 한다.

제405조(제소주주의 권리의무) ① 제403조제3항과 제4항의 규정에 의하여 소를 제기한 주주가 승소한 때에는 그 주주는 회사에 대하여 소송비용 및 그 밖에 소송으로 인하여 지출한 비용중 상당한 금액의 지급을 청구할 수 있다. 이 경우 소송비용을 지급한 회사는 이사 또는 감사에 대하여 구상권이 있다.
② 제403조제3항과 제4항의 규정에 의하여 소를 제기한 주주가 패소한 때에는 악의인 경우 외에는 회사에 대하여 손해를 배상할 책임이 없다.

제399조(회사에 대한 책임) ① 이사가 고의 또는 과실로 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리한 경우에는 그 이사는 회사에 대하여 연대하여 손해를 배상할 책임이 있다.
② 전항의 행위가 이사회의 결의에 의한 것인 때에는 그 결의에 찬성한 이사도 전항의 책임이 있다.
③ 전항의 결의에 참가한 이사로서 이의를 한 기재가 의사록에 없는 자는 그 결의에 찬성한 것으로 추정한다.

제382조의3(이사의 충실의무 등) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

제400조(회사에 대한 책임의 감면) ① 제399조에 따른 이사의 책임은 주주 전원의 동의로 면제할 수 있다.
② 회사는 정관으로 정하는 바에 따라 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사 및 제542조의8제1항의 독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 제397조 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제394조(이사와 회사간의 소에 관한 대표) ① 회사가 이사에 대하여 또는 이사가 회사에 대하여 소를 제기하는 경우에 감사는 그 소에 관하여 회사를 대표한다. 회사가 제403조제1항 또는 제406조의2제1항의 청구를 받은 경우에도 또한 같다.
② 제415조의2의 규정에 의한 감사위원회의 위원이 소의 당사자인 경우에는 감사위원회 또는 이사는 법원에 회사를 대표할 자를 선임하여 줄 것을 신청하여야 한다.

제415조의2(감사위원회) ⑦ 제296조·(생략)·제394조제1항·(생략)·제530조의6제1항제10호 및 제534조의 규정은 감사위원회에 관하여 이를 준용한다. (생략)

제406조의2(다중대표소송) ① 모회사 발행주식총수의 100분의 1 이상에 해당하는 주식을 가진 주주는 자회사에 대하여 자회사 이사의 책임을 추궁할 소의 제기를 청구할 수 있다.
② 제1항의 주주는 자회사가 제1항의 청구를 받은 날부터 30일 내에 소를 제기하지 아니한 때에는 즉시 자회사를 위하여 소를 제기할 수 있다.
③ 제1항 및 제2항의 소에 관하여는 제176조제3항 · 제4항, 제403조제2항, 같은 조 제4항부터 제6항까지 및 제404조부터 제406조까지의 규정을 준용한다.
④ 제1항의 청구를 한 후 모회사가 보유한 자회사의 주식이 자회사 발행주식총수의 100분의 50 이하로 감소한 경우(발행주식을 보유하지 아니하게 된 경우를 제외한다)에도 제1항 및 제2항에 따른 제소의 효력에는 영향이 없다.
⑤ 제1항 및 제2항의 소는 자회사의 본점소재지의 지방법원의 관할에 전속한다.

자료: 법제처, 한화투자증권 리서치센터

국내에서 주주대표소송 활용이 저조한 이유

국내에서는 그간 주주대표소송이 활성화되지 못했다. 실제로 1997년부터 2025년 9월말까지 약 28년 간 국내 주주대표소송 판결 건수는 총 294건이고, 이 중 상장회사 사건은 63건에 불과하다**. 국내 기업의 주주들이 주주권 행사의 수단으로 주주대표소송을 선호하지 않는 이유는 다음과 같다. (**출처: 경제개혁연구소)

첫번째 이유는, 주주 개개인이 소송으로 얻을 수 있는 경제적 보상은 제한적이나 소송 진행 과정에 소요되는 비용 및 패소 시 손실은 크기 때문이다. 앞서 설명한 것처럼 주주대표소송에서 원고 주주가 이기더라도 이사가 배상하는 금액은 주주 개인이 아닌 회사로 직접 지급된다. 대표소송은 주주가 회사의 권리를 대신 행사하는 구조이기 때문에 원고가 승소하더라도 손해배상금이 회사로 귀속되는 것이다. 소송을 제기한 주주는 기업가치가 회복되면 지분율만큼 간접적인 이익을 얻을 뿐이다. 반면, 소송이 수 년 간 장기화되면 투입되는 금전적·시간적 자원이 상당할 뿐 아니라 소송에서 패할 경우 변호사 선임 비용 등을 원고(주주)가 오롯이 부담해야 한다는 점도 리스크 요인이다. 덧붙여, 상법 제400조제2항에 따라 정관 규정 및 이사회 결의로 이사의 책임을 일정 범위 감경이 가능하다는 점(단, 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우는 제외)도 주주대표소송에 따른 경제적 보상을 제한하는 요인 중 하나이다.

두번째 이유는, 원고 적격을 충족하기 위한 지분율을 확보하는 것이 현실적으로 쉽지 않기 때문이다. 주주대표소송을 제기하려면 비상장회사는 1% 이상의 지분을 보유한 주주여야 하고, 상장회사는 0.01% 이상의 지분을 6개월 이상 보유한 주주여야 한다. 기업 규모나 시가총액이 큰 회사의 경우 일개 개인이 이 지분 기준을 맞추는 것이 녹록지 않다. 그나마 최근에는 온라인 주주 플랫폼을 통해 다수 소액주주들의 지분과 의견을 결집하기가 비교적 용이해졌으나, 과거에는 각기 흩어져 있는 소액주주들이 뜻을 모아 주주행동을 실천하기까지가 매우 지난(至難)한 과정이었다.

세번째 이유는, 정보·증거의 비대칭성과 입증의 한계 때문이다. 주주대표소송에서 원고인 주주는 이사의 행위와 회사 손해 사이의 인과관계 및 회사가 입은 손해액 등을 입증해야 하고, 이를 위해서는 회사 내부의 자료(이사회 회의록, 이사회 안건, 내부 보고서, 회계 서류 등)가 필요하다. 그러나 회사가 자료 제공에 비협조적이면 일반 주주로서는 내부 증거를 확보하는 일이 사실상 불가능에 가깝고, 이 때문에 입증 부족으로 주주대표소송이 기각되는 사례가 허다했다.

네번째 이유는, 법원이 '경영판단의 원칙'을 폭넓게 인정하는 경향이 있었기에 이사의 위법 행위나 임무 해태에 대한 법적 책임을 추궁하기가 까다로웠다는 점이다. 경영판단의 원칙이란 이사가 재량 권한 내에서 충분한 정보에 기초해 합리적으로 경영상 판단을 내린 것이라면 이사의 결정이 결과적으로 회사에 손해를 끼쳤더라도 책임이 제한 또는 감면될 수 있다는 원칙이다.

회사가 지출한 과징금 등에 대한 이사의 책임을 인정한 판례

K사(2026년, 1심)

지난 8월, 제품 및 원재료 가격 담합 및 입찰 담합으로 약 496억원의 과징금과 벌금을 부과받은 회사에 대하여, 담합 당시 대표이사가 약 149억원을 배상하라는 판결이 나왔다. 담합에 대한 감독당국 제재로 인해 회사가 입은 손해를 회복하기 위한 주주대표소송을 법원이 받아들인 것으로, 재판부는 피고들이 이사로서 적절한 내부통제시스템 구축 및 운영을 통한 임직원 업무집행 감시의무를 소홀히 했다고 판단했다.

[표2] K사 사건 및 판결 개요

원고	소송 제기일 6개월 전부터 K사의 발행주식총수의 1만분의 1 이상을 소유하고 있는 주주 A
피고	K사의 전직 이사 B, C, D, E
사건 개요	· 제1담합행위: K사의 영업팀장들이 동종업계 직원들과 제품의 유통가격 및 직판가격을 공동으로 결정하기로 합의 · 제2담합행위: K사 구매팀 소속 직원들이 동종업계 직원들과 원재료의 구매 기준가격 변동폭과 그 시기를 공동으로 정함 · 제3담합행위: K사 직원들과 다른 업체 직원들이 국가기관 입찰에 대해 입찰 전 공동으로 물량 및 가격을 정하여 투찰
공정거래위원회 제재 등	· 제1담합행위: K사에 시정명령 및 과징금 약 176억원 부과, 벌금 5천만원 선고 · 제2담합행위: K사에 시정명령 및 과징금 약 496억원 부과(추후 고등법원 판결로 394억원으로 확정) · 제3담합행위: K사에 시정명령 및 과징금 약 318억원 부과, 벌금 1억원 선고
소 제기 청구일	2024년 10월 29일
소 제기일	2024년 12월 2일[주1]
원고측 주장	· 피고 B, C는 대표이사로서, 피고 D, E는 사내이사로서 K사의 담합행위에 관한 감시의무를 소홀히 하였고, 합리적인 보고시스템과 내부통제시스템을 구축하고 그것이 제대로 작동되도록 하기 위한 노력을 하지 않음 · 그 결과 K사는 제1, 3담합행위를 하게 되었고, 이로 인해 과징금과 벌금 합계 약 496억원을 납부하는 손해를 입음. 피고들은 K사에 상법 제399조제1항에 따라 이를 배상할 책임이 있음
피고측 주장	· 피고들은 이 사건 담합을 지시하거나 관여하지 않았고 사전에 알지도 못하였으며 이를 의심할 사정도 없었음. 이 사건 담합은, 피고들이 합리적인 내부통제시스템을 구축하는 등 충분한 감시의무를 이행하였음에도 실무자들의 개인적 일탈로 발생한 것임 · 따라서 피고들이 이사로서 고의 또는 과실로 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리하였다고 할 수 없음
판결 내용	피고 B은 약 149억원을, 피고 C, D은 피고 B과 연대하여 약 99억원을, 피고 E는 피고 B, C, D과 연대하여 약 50억원을 K사에 지급해야 함
판결 근거[주2]	· 주식회사의 이사는 스스로 법령을 준수해야 할 뿐 아니라 다른 업무담당이사들도 법령을 준수하여 업무를 수행하도록 감시·감독할 의무를 부담함. 특히 대표이사는 회사 영업에 관하여 재판상 또는 재판 외 모든 행위를 할 권한이 있으므로 모든 직원의 직무집행을 감시할 의무를 부담함은 물론, 이사회 구성원으로서 다른 대표이사를 비롯한 업무담당이사의 전반적인 업무집행을 감시할 권한과 책임이 있음 · 회사 업무 전반을 총괄하여 다른 이사의 업무집행을 감시·감독할 지위에 있는 대표이사가 높은 법적 위험이 예상되는 경우임에도 이와 관련된 내부통제시스템을 구축하고 그것이 제대로 작동되도록 하기 위한 노력을 전혀 하지 않거나 위와 같은 시스템을 통한 감시·감독의무 이행을 의도적으로 외면한 결과 다른 이사 등의 위법한 업무집행을 방지하지 못하였다면, 이는 대표이사로서 회사 업무 전반에 대한 감시의무를 게을리한 것이라고 할 수 있음
판결 선고일	지방법원: 2026년 8월 20일

주1: K사가 소 제기 청구서를 받고도 30일 이내에 피고들에 대하여 손해배상청구의 소를 제기하지 않음
주2: 일부만 발췌
자료: 해당 법원, 한화투자증권 리서치센터

D사(2022년, 3심) 건설회사인 D사가 정부·공공기관 등이 주도한 대규모 건설 사업과 관련해 다른 업체들과 입찰 담합을 하여 공정거래위원회로부터 과징금을 부과받는 손해를 입자, D사 주주들이 해당 담합 행위 전부 혹은 일부 기간 동안 D사의 이사로 재직했던 피고들을 상대로 손해배상을 구하는 대표소송을 제기했다. 재판부는 피고들이 D사의 이사로서 임직원의 위법 행위에 관하여 합리적인 정보 및 보고시스템과 내부통제시스템을 구축하고 그것이 제대로 작동하도록 감시할 의무를 위반하였으므로, 그로 인해 D사가 입은 손해를 배상할 책임이 있다고 판시하였다.

[표3] D 사 사건 및 판결 개요

원고	D사의 주주 13인 (소유 주식 합산 시 D사의 발행주식총수의 1만분의 1 초과)
피고	D사의 전직 이사 10인
사건 개요	· 제1담합: D사와 다수의 건설 회사들이 정부가 공고한 건설 사업의 각 구역을 배분하여 낙찰 받기로 합의함 · 제2담합: D사와 다른 건설 회사가 공공기관이 공고한 건설 사업 입찰에 참여하면서 사전에 특정 공정 및 설비 등을 기본 설계 등에서 제외하거나 포함시킬지 여부 등을 합의 · 제3담합: D사와 다른 건설 회사들이 지방공기업이 공고한 건설 사업 입찰에서 사전에 낙찰예정자를 선정하고 설계 품질과 투찰가격을 조율해 예정된 건설 회사가 낙찰되도록 함
공정거래위원회 제재 등	· 제1담합: D사에 시정명령 및 과징금 약 97억원 부과, 벌금 7천 5백만원 선고 · 제2담합: D사에 시정명령 및 과징금 약 25억원 부과 (추후 고등법원 판결로 시정명령 중 일부 취소) · 제3담합: D사에 시정명령 및 과징금 약 160억원 부과, 벌금 1억 원 선고
소 제기 청구일	2014년 4월 10일
소 제기일	2014년 5월 23일[주1]
원고측 주장	· 피고 1은 D사의 대표이사로서 이 사건 입찰 담합을 지시하였거나 이를 알고도 방치하였음 · D사의 이사인 피고들은 이사회의 구성원으로서 내부통제시스템을 구축하고 그것이 제대로 운영되도록 하여 이 사건 입찰 담합을 미연에 방지할 의무가 있음에도 이를 게을리함 · 이에 따라 D사 소속 임직원이 입찰 담합을 하여 D사가 과징금 등을 납부하는 손해가 발생하였으므로, 피고들은 상법 제399조제1항에 따라 D사가 입은 손해를 배상할 책임이 있음
피고측 주장	· 피고 1은 이 사건 입찰 담합을 지시하지 않았고 이를 사전에 알지도 못하였음 · 피고들은 D사의 이사로서 대표이사 또는 다른 이사들의 위법한 업무집행에 관하여 내부통제시스템 등을 통해 위법하다고 의심할 만한 사유가 드러났을 때 이사회 참석 및 결의 등을 통하여 감시와 감독을 해야 하는 주의의무를 부담할 뿐, D사 임직원들의 모든 업무와 행위에 관한 포괄적인 감시의무를 부담하지 않음 · 피고들이 D사의 이사로 재직할 당시 D사의 대표이사 또는 다른 이사들의 이 사건 입찰 담합과 관련한 위법한 업무집행을 의심할 만한 사정이 없었고, 개별 공사에 관한 입찰 업무에 전혀 관여하지 않아 입찰 담합에 관하여 알지 못하였고 알 수도 없었으며, 개별 공사에 관한 입찰 업무는 이사회의 결의사항도 아니었음 · 피고들이 D사의 이사로 재직할 당시 D사는 다른 대기업 수준의 내부통제시스템을 구축해 운영하고 있었고, 이 사건 입찰 담합 등 다수의 입찰 담합 문제가 드러난 것은 공정거래위원회로부터 시정명령 등의 처분을 받은 2014년 이후이므로, 이 사건 입찰 담합 당시 피고들이 추가적인 내부통제시스템을 구축 · 운영하여야 할 의무를 부담한다고 볼 수 없음
판결 내용	각 피고별 제한된 손해배상책임:[주2] 피고1: 395,000,000원 / 피고2: 510,000,000원 / 피고3, 피고8: 51,000,000원 / 피고4, 피고5, 피고6, 피고10: 76,000,000원 / 피고7: 102,000,000원 / 피고9: 46,500,000원
판결 근거[주3]	· 대표이사는 회사의 영업에 관하여 재판상 · 재판 외의 모든 행위를 할 권한이 있으므로 모든 직원의 직무집행을 감시할 의무를 부담하고, 직원의 직무집행이 위법하다고 의심할 만한 사유가 있음에도 감시의무를 위반하여 이를 방치한 때에는 이로 인해 회사가 입은 손해에 대하여 배상책임을 짐 · 주식회사의 업무는 대표이사 · 업무담당이사의 지휘 하에 분업적·조직적으로 이루어지므로, 이사의 감시의무는 이사가 직접 집행하는 업무에만 한정되는 것이 아니라 회사의 업무집행 전반에 미치고, 따라서 피용자가 집행하는 업무도 감시의무의 대상이 됨 · 고도로 분업화되고 전문화된 대규모 회사에서 대표이사나 일부 이사들만이 내부적인 사무 분장에 따라 각자의 전문 분야를 전담하여 처리하는 것이 불가피한 경우에도, 모든 이사는 적어도 회사의 목적이나 규모, 영업의 성격 및 법령의 규제 등에 비추어 높은 법적 위험이 예상되는 업무와

	관련해서는 제반 법규를 체계적으로 파악하여 그 준수 여부를 관리하고 위반 사실을 발견한 경우 즉시 신고 또는 보고하여 시정조치를 강구할 수 있는 형태의 내부통제시스템을 구축하여 작동되도록 하는 방식으로 감시의무를 이행하여야 함
판결 선고일	고등법원: 2021년 9월 3일 / 대법원: 2022년 5월 12일[주4]

주1: D사가 소 제기 청구서를 받고도 30일 이내에 피고들에 대하여 손해배상청구의 소를 제기하지 않음

주2: 각 피고가 D사에 지급해야 할 금액을 기재한 인용금액표가 생략되어 있어 동 내용으로 대체함

주3: 일부만 발췌

주4: 대법원에서 상고를 모두 기각함

자료: CaseNote, 한화투자증권 리서치센터

주주의 손을 들어주는 판례가 나왔어도, 아직 갈 길이 멀다

이사가 임무를 위배 또는 해태하여 기업가치가 훼손되었을 때 이사가 이에 대한 책임을 져야 한다는 것은 일견 당연한 논리이지만, 승소하더라도 배상금이 회사로 유입된다는 점, 책임 입증의 어려움, 장기간 소송 진행의 부담, 낮은 승소 가능성 등 때문에 일반 주주가 주주대표소송을 활용하는 경우는 흔치 않았다. 이같은 난관이 완전히 해소된 것은 아니지만 본 보고서에서 소개한 K사 판례 및 D사 판례는 대표이사 및 사내이사는 다른 이사 및 일반 직원들의 전반적인 업무집행을 감시할 의무가 있다는 점, 이사로서 내부통제시스템 구축·운영을 소홀히 하여 임직원의 위법행위를 방지하지 못했고 그 결과 회사가 과징금 등을 부과받는 등 회사가 손해를 입었다면 이사들이 이를 배상할 책임이 있다는 점을 공고히 하였다.

근래 몇 년 간 주주행동주의 플랫폼이 발달하여 개인 소액주주들이 연대하여 주주행동을 추진하기가 종전보다 수월해지긴 했지만, 그럼에도 불구하고 개인주주들에 비해 자금력·인력·정보력이 훨씬 풍부한 기관투자자들이 주주대표소송을 주주권 행사 수단 중 하나로 솔선하여 활용한다면 제도의 실효성 제고에 도움이 될 것이다.

한편, 대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 개정안이 올해 1월 국회 본회의를 통과함에 따라 한국형 디스커버리(K-Discovery) 제도가 국내 법제에 도입되었다. 기술 탈취와 같이 증거가 상대방 내부에 집중되는 분쟁에서, 기존 민사소송 절차만으로는 당사자가 필요한 증거에 충분히 접근하기 어려웠던 문제를 제도적으로 개선한 것으로, ① 전문가 사실 조사 제도의 도입, ② 자료 보전 명령의 도입, ③ 당사자 신문 제도의 도입이 주요 내용이다. 디스커버리 제도를 쉽게 풀이하면 재판이 본격 개시되기 전에 각 당사자가 가진 증거와 서류를 상호 공개하여 쟁점을 명확히 하는 절차를 말한다. 주주대표소송의 기각 사유 중 가장 많은 비중을 차지하는 것이 '입증 부족'인데, 기업과 개인주주 간 증거의 구조적 편재(偏在)와 정보 불균형을 고려할 때 민사소송법에 디스커버리 제도를 포괄적으로 도입할 필요가 있다.

덧붙여, 유책 이사가 수십억 원 또는 수백억 원에 달하는 배상금을 회사에 지급해야 한다는 판결이 나도, 이사의 사유 재산만으로는 이를 감당하기 어려울 수 있다. 이 때문에 상장회사는 임원배상책임보험에 가급적 가입하여 주주대표소송에서 이사의 손해배상책임이 있다고 판결이 날 경우 회사가 현실적으로 손해를 보전받을 수 있도록 해야 한다. 2010년에는 국내 상장회사들의 임원배상책임보험 가입률이 21%에 불과했으나 2023년에는 75%까지 증가했다. 그러나 기업들의 임원배상책임보험 청구건수 및 보험회사의 지급건수는 지속적으로 저조했고, 보험료 대비 지급된 보험금은 2023년 기준 1~2% 수준에 불과하다***. 이 같은 현상은 회사가 손해를 보전 받아야 하는 피해자임에도 불구하고 전·현직 임원에 우호적이거나 친밀한 관계를 맺고 있음에 따라 임원에 대한 책임 추궁이 효과적·적극적으로 이루어지지 않는 풍토가 만연한 데 기인한다. 물론 주주들이 그간 주주대표소송을 적극적으로 제기하지 않았던 것도 이러한 문화를 강화하는 데 기여했다. 아울러, 임원배상책임보험의 보장범위가 좁고 면책사유가 많으며 청구기준보험에 특유한 보험금 청구의 전제조건인 통지조항과 방어비용, 위법행위 면책사유 등과 관련해 해석상 불분명하고 불합리한 약관 조항이 포함된 경우가 많았던 것도 임원배상

책임보험의 실효성을 저해하는 요인 중 하나였다. (***출처: 서울대학교 법학연구소)

최근 주주 권리 보호에 대한 인식이 제고되고 관련 제도의 도입이 다방면에서 추진되고 있는 상황에서 주주대표소송까지 향후 활성화되면, 회사가 입은 손실에 대한 이사의 책임을 인정하는 판례가 늘어날 것으로 예상된다. 이는 임원배상책임보험 청구건수의 증가로 이어질 텐데, 청구건수의 증가에 그치지 않고 합리적인 보험금 지급이 보편화될 수 있도록, 주요 선진국 제도 등을 참고해 감독당국이 임원배상책임보험 표준 약관을 적절히 제정해 배포할 필요가 있다.

[Compliance Notice]

이 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위해 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로서 저작권이 당사에 있으며 불법 복제 및 배포를 금합니다. 이 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료나 정보출처로부터 얻은 것이지만, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 이 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과와 관련된 법적 책임소재에 대한 증빙으로 사용될 수 없습니다.